

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 181/2530

นายบุญส่ง สารพันธ์

โจทก์

นายประเทือง คงสิน

จำเลย

นายประเทือง คงสิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 225

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยไม่ตั้งใจจะฎีกาอีกต่อไปจึงขอถอนคำฟ้อง
ฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยกระทำความผิดสองกรรมต่างกัน ให้
เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฯลฯ จำคุกกระทงละ 3
เดือน รวมโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 130 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 140)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ